

1500078-41.2022.8.26.0553

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-41.2022.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-41.2022.8.26.0553

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072455/2022 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 23632272 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 2072455 - DEL.POL.SANTO ANASTACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN JUNIOR OZILDIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra ALAN JUNIOR OZILDIO DA SILVA, vulgo "Tiquinho", brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, RG nº 48.900.088, nascido aos 31/07/1993, filho de Ivanir Ozildio e de Aldeir da Silva, residente na Rua C, nº 35, Vila Esperança, Santo Anastácio/SP; e, de RODRIGO JOSÉ DANTAS LIMPO, brasileiro, solteiro, RG nº 43.527.206, CPF 446.547.328-10, nascido aos 26/09/1993, filho de Narcílio José Limpo e de Marisa Aparecida Dantas, residente na Avenida Carlos Platzeck, nº 597, Jardim Coroados, Santo Anastácio/SP, como incurso no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial (nº. 1500078-41.2022.8.26.0553) que, no dia 15 de março de 2022, por volta das 22:00 horas, na Rua Luiz Vignolli, nº. 1, nesta

cidade e comarca, os indiciados ALAN JUNIOR OZILDIO DA SILVA, qualificado a fls. 06, e RODRIGO JOSE DANTAS LIMPO, qualificado a fls. 07, agindo em concurso e com unidade de desígnios, foram surpreendidos, por policiais militares, guardando, para consumo de terceiros, 3.050 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha", substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica (cf. laudo - fls. 161/163), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares da Força Tática de Pres. Venceslau, animados pela informação de que traficantes escondiam drogas em "um matagal situado ao lado do Bairro Vila Esperança na cidade de Santo Anastácio", montaram um ponto de observação nas imediações do "locus delicti". Então, tais policiais observaram a aproximação dos indiciados, que "chegaram a pé", "começaram a escavar o solo" e saíram carregando uma sacola plástica de cor rosa. Em seguida, tais policiais resolveram abordar os indiciados, que, ao avistá-los, saíram em desabalada carreira e dispensaram no chão a sacola plástica de cor rosa. Logo após, tais policiais conseguiram alcançar os indiciados, encontrando a quantia de R\$.160,00 em poder do indiciado ALAN, como também a sacola plástica de cor rosa, que continha 04 tijolos prensado e embalados de "maconha" e 01 pedaço de "maconha", com o mesmo tipo de embalagem. E, por derradeiro, tais policiais deram voz de prisão aos indiciados e os conduziram ao plantão da Delegacia Seccional de Pres. Venceslau, onde eles acabaram presos e autuados em flagrante delito de tráfico de entorpecentes, pois a confirmação da informação de que traficantes escondiam drogas em "um matagal situado ao lado do Bairro Vila Esperança na cidade de Santo Anastácio", com o monitoramento do "locus delicti" e a exitosa apreensão da "maconha", a tentativa de fuga dos indiciados ALAN e RODRIGO, que "chegaram a pé" e "começaram a escavar o solo", sintomática da consciência da gravidade do ilícito penal, a elevada quantidade da droga, qual seja, 3.050 gramas, incompatível com a alegação de mero uso, e o dinheiro apreendido em poder do indiciado ALAN, característico da atividade criminosa, induzem à convicção de que os indiciados ALAN e RODRIGO, realmente, guardavam a substância estupefaciente para fins de mercantilismo (fls. 03/07), sem embargo de que se tratam de reincidentes genéricos (fls. 81/83 e 84/85).

Os réus, presos em flagrante, tiveram sua prisão convertida em preventiva (fls. 89/96).

A denúncia foi oferecida em 07/04/2022 (fls. 169/172).

Citados, o acusado ALAN apresentou defesa prévia por meio de advogado constituído (fls. 201/204), enquanto o réu RODRIGO o fez por meio de defensora nomeada (fls. 210/224).

Não sendo caso de rejeição, a denúncia foi recebida em 28/04/2022, ocasião em que também foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu RODRIGO e deferida a realização de para averiguação de insanidade mental deste acusado (fls. 248/252).

A defesa de RODRIGO requereu a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente (fl. 297) e, após parecer do Ministério Público (fl. 304), o pedido foi indeferido (fls. 305/306).

Na audiência realizada em 15/06/2022 foram ouvidas as testemunhas de acusação Daniel Aparecido de Jesus e Alcione Alves Cardoso; as testemunhas de defesa Tainá Fernanda da Silva, Ketlyn Keit Souza de Oliveira, Reginaldo Ribeiro da Silva Ózio e Katia Aparecida Alves Da Silva, e foram os réus interrogados. Na sequência foi indeferido pedido de liberdade provisória formulado pelo réu ALAN. Diante da insistência da defesa de RODRIGO quanto à realização do exame de insanidade mental, foi determinado o desmembramento do feito quanto a este réu. Ao final, o Ministério Público apresentou alegações finais, transcritas no próprio termo de audiência, requerendo a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 333/338).

A defesa de ALAN, por seu turno, apresentou alegações finais por memoriais, pugnando, em suma, pela absolvição do réu ao argumento de não haver provas suficientes a comprovarem o tráfico de drogas (fls. 356/396).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito. A materialidade dos fatos está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10); pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 13 e 14); pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 46/53); pelas fotografias dos tabletes de maconha (fls. 56/59); pelo ofício emitido pela Polícia Militar (fl. 348); e, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico definitivo (fls. 161/163).

A presente sentença se limita a analisar a conduta do acusado ALAN, e, quanto a ele, não restam dúvidas quanto à autoria.

Com efeito, o Policial Militar Daniel Aparecido de Jesus, quando ouvido em Juízo, relatou que tinham informações de que próximo ao bairro Vila Esperança, em Santo Anastácio, indivíduos estariam utilizando um campo de pastagem para esconder drogas, então se posicionaram em um local para realizarem observação da movimentação de pessoas no local indicado, e em dado momento, durante a noite, visualizaram dois indivíduos adentrando essa área de pastagem, um de bermuda e sem camisa, e o outro de camiseta azul e de bermuda, tendo o rapaz sem camisa começado a escavar o chão; na sequência os dois saíram do local com uma sacola de cor rosa nas mãos, com algum objeto em seu interior. Contou que deram ordem de parada, tendo ALAN, então, dispensado a sacola ao chão e ambos saíram correndo, tendo o depoente conseguido abordar RODRIGO, enquanto o outro policial realizou a abordagem de ALAN. Segundo o policial, constataram que na sacola havia quatro tijolos de maconha embalados em fita verde, e outro tijolo que já estava pela metade. Explicou que estavam a mais ou menos dois metros de distância deles no momento em que eles dispensaram a sacola.

De forma semelhante, o Policial Militar Alcione Alves Cardoso narrou que tinham informações de que uma vegetação próxima à Vila Esperança estava sendo utilizada como esconderijo de drogas, então se posicionaram em meio à vegetação onde permaneceram esperando; em certo momento chegaram dois indivíduos, um sem camisa e outro de camiseta azul, e começaram a escavar o solo, sendo que quando terminaram de escavar eles estavam saindo sentido bairro Vila Esperança, então foram interceptados pelo depoente e seu companheiro, contudo, eles empreenderam fuga, e na fuga um deles dispensou a sacola plástica de cor rosa que trazia consigo. Contou que foram atrás deles, tendo o depoente conseguido abordar o indivíduo sem camisa, identificado como ALAN. Disse que fizeram varredura no local e encontraram uma sacola com quatro tijolos e meio de maconha. Posteriormente, chegaram algumas pessoas, alguns familiares ou curiosos, e foram até a casa de ALAN apenas para pegar a documentação dele, não chegaram adentrar para vistoriar. Esclareceu que essas informações – de que haveria drogas escondidas no local – chegaram por meio de denúncias anônimas e Disk Denúncia da central de inteligência da Polícia Militar. Aduziu que foi acusado ALAN quem dispensou a sacola rosa contendo os quatro tijolos e meio de maconha, sendo que estavam cerca de dois metros ou até menos quando eles dispensaram a sacola, e com ALAN também foram encontrados R\$ 160,00. De acordo com o policial, assim que encontraram os entorpecentes os mostraram para os acusados, tendo eles negado que pertencessem a eles. Explicou que abordou ALAN assim que ele alcançou a via pública, após transpassar uma cerca de arame.

A testemunha de defesa Tainá Fernanda da Silva, por seu turno, declarou que chegou no momento em que os réus estavam sendo abordados em um muro branco, tendo populares dito que a polícia havia parado dois meninos, então foi lá ver, e quando chegou eles já estavam dentro do carro. Disse ter acompanhado até o momento em que os policiais pararam na casa deles e em nenhum momento viu sacola de droga, também não viu os réus correndo. Alegou que policiais ameaçaram a população quando houve aglomeração, então perguntou a eles o que estavam fazendo ali, e eles disseram que se não saíssem dali eles iriam jogar bomba e spray de pimenta, e matariam ALAN. Contou que houve aglomeração de bastantes pessoas ao redor da viatura, inclusive de parentes, e que viu Reginaldo e Ketlyn na aglomeração.

A testemunha Ketlyn Keity Souza de Oliveira afirmou que estava na esquina de casa quando pessoas disseram que havia três viaturas lá em baixo com os meninos Alan e Rodrigo, então foi até lá e ao chegar os policiais estavam com os meninos

encostados num "murinho" branco, eles começaram a bater boca com os meninos e os colocaram na viatura. Disse não ter visto nenhuma sacola de droga, pois os policiais não mostraram nada, e que houve aglomeração no local, a população tirou foto e fez vídeos, tendo os policiais ameaçado os presos e dito que se não saíssem dali, iriam atirar com arma de pressão, spray e matariam os presos. Alegou ter visto quando os policiais chegaram e mandaram eles colocarem a mão cabeça, afirmando ter chegado antes de Tainá.

Já a testemunha Reginaldo Ribeiro da Silva contou que viu Alan no momento em que estava havendo um tumulto, havia duas viaturas e Alan estava dentro de uma delas. Disse que mora a duas casas da residência de Alan e só viu o momento em que a polícia se dirigiu para a casa dele, não tendo presenciado nada antes; afirmou que ali nas proximidades da residência havia uma aglomeração de pessoas. Disse não ter visto sacola de droga em nenhum momento.

Por fim, a testemunha Kátia Aparecida Alves da Silva limitou-se a dizer que chegou depois que já havia aglomeração, viu a população reclamando que os policiais estavam ameaçando, dizendo que iam levar os presos para uma estrada de terras e matá-los.

Interrogados em Juízo, os réus negaram os fatos.

RODRIGO disse que é amigo de Alan desde criança e que estavam parados conversando, tendo saído correndo porque ouviu vozes xingando de "filho da puta", então se assustou e por isso saiu correndo. Alegou não se recordar a roupa que estava usando no dia dos fatos e negou ter entrado no pasto com Alan.

ALAN JUNIOR OZILDO DA SILVA, por seu turno, alegou que em momento algum entrou no pasto, escavou solo ou dispensou sacola, afirmando que foi abordado na esquina em frente a um muro branco, e acha que está sendo acusado de ter feito isso por já ter sido preso por tráfico anteriormente e já ser conhecido no meio policial e, quanto a Rodrigo, acredita que ele estava sendo acusado por estar em sua companhia naquele dia. Afirmou que já conhecia os dois policiais, pois já foi abordado por eles diversas vezes na rua de sua casa. Por fim, disse que os policiais passaram com uma sacola de droga na Delegacia de Venceslau, mas essa droga não lhes foi apresentada antes.

Do conjunto probatório amealhado ao feito observa-se que nenhuma das testemunhas de defesa presenciou qualquer momento anterior à abordagem dos réus; Tainá, inclusive, se contradisse, ao dizer, inicialmente, que quando chegou no local os acusados estavam sendo abordados em um muro branco, dizendo, logo na sequência, que quando chegou eles já estavam dentro da viatura.

Os policiais, por seu turno, foram coerentes em seus depoimentos, seja aqueles prestados na Delegacia de Polícia (fls. 03/05), seja em Juízo, inclusive descrevendo as roupas que os acusados estavam usando no momento do fato.

Não pairam dúvidas que, de fato, ALAN e RODRIGO foram vistos pelos policiais ao adentrarem na pastagem, ocasião em que ALAN passou a escavar o solo e dali saiu, acompanhado de RODRIGO, levando consigo uma sacola, sacola esta que possuía mais de três quilos de maconha em seu interior.

Ademais, por meio do ofício copiado à fl. 348 a Polícia Militar esclareceu que as denúncias anônimas que reportaram a existência de drogas escondidas na pastagem partiram de moradores do Município de Santo Anastácio/SP e de colaboradores da Polícia Militar que não quiseram se identificar, o que é bastante comum, caso contrário, não seria denúncia anônima.

Nota-se que RODRIGO não soube explicar o que estava fazendo com ALAN naquele local; nem mesmo ALAN disse o que estava fazendo ali, limitando-se a negar as acusações. Lado outro, do depoimento dos policiais verifica-se que ALAN é o indivíduo que, ao adentrar a passagem, passou a escavar o local e desenterrou as drogas.

Ocorre que não há motivos para desacreditar os depoimentos dos Policiais, porque, conforme já é consolidado em nossa doutrina e jurisprudência, seu testemunho tem o mesmo valor de qualquer outro, devendo ser levado em consideração que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade. Além do mais, seria um contrassenso lhe negar a validade, já que investido pelo Estado desta função repressora.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares como meio de prova,

colacionam-se os julgados abaixo:

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME ABERTO. CONCEDIDO O "SURSIS". IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 1. Materialidades e autorias comprovadas quanto ao crime de ameaça, bem como quanto à contravenção penal de vias de fato. As circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais.

Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (...) (TJ-SP - APL: 00025247920158260604 SP 0002524-

79.2015.8.26.0604, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 16/05/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/05/2017)

DESACATO - ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. Sentença mantida.

Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15003506720208260274 SP 1500350-67.2020.8.26.0274, Relator: Roberto Raineri Simão, Data de Julgamento: 19/05/2022, Turma Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. O depoimento prestado por policiais militares, em Juízo, é prova de igual natureza e valor de todas as outras de caráter oral, não havendo motivo, 'a priori', para desconsiderá-la ou mesmo menoscabá-la. Penas fixadas com critério e adequadas à espécie. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJ-SP - APR: 15008908920198260003 SP 1500890-89.2019.8.26.0003, Relator: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020)

Logo, deve prevalecer a palavra dos milicianos, que está em consonância com os demais elementos carreados ao feito.

Acrescento, por oportuno, ser irrelevante o fato de a droga não ter sido apresentada aos populares que estavam presentes no momento da abordagem; conduta, inclusive, recomendada aos agentes policiais na ocasião, devido à grande aglomeração de pessoas e à considerável quantidade de droga. E pelas fotografias de fls. 56/59 verifica-se que as embalagens das drogas estavam sujas de terra, a indicar que estavam realmente enterradas.

Eventuais ameaças feitas pelos policiais contra populares e contra os próprios réus não descaracteriza o crime de tráfico de drogas objeto deste processo, podendo, por outro lado, ensejar a aplicação das sanções cabíveis aos policiais, em procedimento próprio, se comprovadas.

Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado ALAN JUNIOR OZILDIO DA SILVA ocultava e trazia consigo, para consumo de terceiros, 3,050kg (três quilos e cinquenta decigramas) de maconha, substância entorpecente que determina a

dependência física ou psíquica (cf. laudo - fls. 161/163), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por tal motivo, não acolho a tese defensiva de insuficiência probatória, incidindo no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco, por oportuno, que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

In casu, analisando a Folha e a Certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 67/77 e 81/82), verifica-se que o réu possui condenações por disparo de arma de fogo e direção de veículo automotor sem habilitação, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 14/08/2020 (autos nº 0001066-49.2016.8.26.0553), e por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 06/08/2013 e a pena foi extinta pelo cumprimento em 14/06/2016 (autos nº 0003518-08.2011.8.26.0553), tratando-se, assim, de réu reincidente e com maus antecedentes, o que impede a concessão da benesse.

De tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu ALAN JUNIOR OZILDO DA SILVA pelo delito que lhe é imputado, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu possui duas condenações definitivas, de modo que valho-me daquela decorrente dos autos nº 0003518-08.2011.8.26.0553, para aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015). No caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, exaspero a pena por conta da quantidade de droga, uma vez que apreendidos mais de 03 (três) quilos de maconha, o que, se disseminado na sociedade, causaria grande impacto social. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há qualquer atenuante a ser considerada. Em contrapartida, incide a agravante da reincidência, especificamente quanto à condenação dos autos nº 0001066-49.2016.8.26.0553, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 14/08/2020. Assim sendo, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pena esta que torno definitiva, por não haver quaisquer causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Por não haver informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso em análise, o réu está preso desde 15/03/2022, entretanto, por ser reincidente, para fins de fixação da pena é irrelevante o período de prisão de provisória.

Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). A reincidência do réu e a quantidade de pena imposta obstam a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal e a suspensão condicional da pena (artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ALAN JUNIOR OZILDIO DA SILVA, RG nº 48.900.088, nascido aos 31/07/1993, filho de Ivanir Ozildio e de Aldeir da Silva, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como, visando evitar-se a reiteração delitiva, uma vez que é reincidente, demonstrando propensão à prática delitiva, mantenho a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP, e, conseqüentemente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantenha-se o réu na prisão em que se encontra.

Quando da prisão do réu, além da droga foram apreendidos R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e

repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, eis que não restou devidamente comprovado que o dinheiro apreendido fosse oriundo de seu trabalho lícito, decreto o perdimento da quantia em dinheiro, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras das drogas apreendidas, mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado em desfavor do réu; b) expeça-se guia de recolhimento; c) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; d) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e) expeça-se certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público, para fins do artigo 480 das NSCGJ; e, f) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o contido no artigo 518, § 2º, das NSCGJ.

Publique-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Santo Anastacio, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA